Организационное обеспечение защиты информации

Соколов В.Е.

Законодательный уровень защиты информации

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ **«О персональных данных»**.

  – **Регулирует отношения**, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, иными государственными органами, юридическими лицами и физическими лицами с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

  – **Целью настоящего ФЗ** является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Законодательный уровень защиты информации

Закон вводит следующие основные понятия:

- персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
- персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом; (п. 1.1 введен Федеральным законом от 30.12.2020 N 519-ФЗ)

Законодательный уровень защиты информации

- оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
- информационная система персональных данных (ИСПДн)- совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

Законодательный уровень защиты информации

- Что такое персональные данные?

Из разъяснений РКН

- Имя, фамилия и должность - ПДн
- Имя и фамилия, а также идентификационный номер – ПДн
- Имя, фамилия и e-mail – не ПДн (без отчества)
- Только фамилия, только e-mail – не ПДн
- Фамилия и имя, записанные латиницей - ПДн

Законодательный уровень защиты информации

- В статье 3 пункте 3 указано 18 способов обработки ПДн:
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Законодательный уровень защиты информации

- В рассматриваемом законе сформулированы следующие принципы обработки персональных данных:
  1) законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
  2) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям оператора;
  3) соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
  4) достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных;
  5) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных информационных систем персональных данных.

Законодательный уровень защиты информации

- Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

- К сожалению, соблюдение перечисленных принципов трудно контролировать, поскольку они носят субъективный, декларативный характер. А принцип 5 вообще трудно понять, настолько неудачно он сформулирован.

Законодательный уровень защиты информации

- Статья 14 главы 3 декларирует право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным. Приведем наиболее важные положения этой статьи.
  - Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, касающейся обработки его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 8 настоящей статьи.
  - Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Законодательный уровень защиты информации

- Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
  1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором, правовые основания и цели обработки персональных данных;
  2) способы обработки персональных данных применяемые оператором;
  3) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные;
  4) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения;
  5) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
  6) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
  7) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
  8) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами.

Законодательный уровень защиты информации

- Весьма любопытны следующие положения статьи 16:

1. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных.

Законодательный уровень защиты информации

3. Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных порядок принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, предоставить возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов.

4. Оператор обязан рассмотреть возражение, указанное в части 3 настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня его получения и уведомить субъекта персональных данных о результатах рассмотрения такого возражения.

- Очень хорошо, что аргументы типа "но мой компьютер говорит..." не рассматриваются законом как истина в последней инстанции

Законодательный уровень защиты информации

- В статье 17 сформулировано естественное право субъекта на обжалование действий или бездействия оператора:
  1. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований настоящего Федерального закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.
  2. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

Законодательный уровень защиты информации

- Понятие конфиденциальности ПДн упоминается в законе в ст. 6.3, ст.7 и ст. 23.4
- Согласно ст.7 под конфиденциальностью ПДн понимается обязанность операторами и иными лицами, получивших доступ к ПДн:
  - Не раскрывать ПДн третьим лицам
  - Не распространять ПДн без согласия субъекта персональных данных
  - Если иное не предусмотрено законом

Законодательный уровень защиты информации

- В контексте информационной безопасности центральной является статья 19, регламентирующая меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке.

- 1. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Законодательный уровень защиты информации

2. Обеспечение безопасности ПДн достигается, в частности:

1) определением угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн;

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн данных;

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн;

5) учетом машинных носителей ПДн;

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятием мер;

7) восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

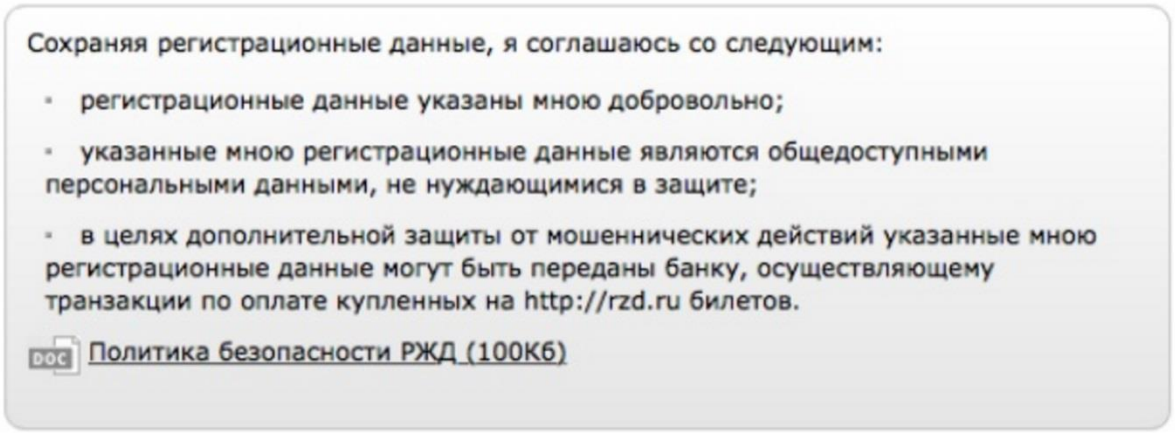
8) установлением правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн;

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня защищенности ИСПДн.

Законодательный уровень защиты информации

Как обеспечить конфиденциальность ПДн?

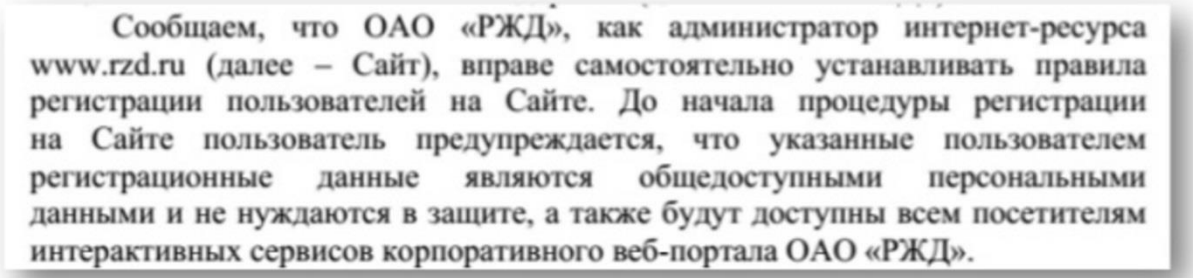
- Получить согласие субъекта на передачу ПДн в открытом виде
- Сделать ПДн общедоступными



Сохраняя регистрационные данные, я соглашаюсь со следующим:

- регистрационные данные указаны мною добровольно;
- указанные мною регистрационные данные являются общедоступными персональными данными, не нуждающимися в защите;
- в целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные мною регистрационные данные могут быть переданы банку, осуществляющему транзакции по оплате купленных на http://rzd.ru билетов.

Политика безопасности РЖД (100Кб)



Сообщаем, что ОАО «РЖД», как администратор интернет-ресурса www.rzd.ru (далее – Сайт), вправе самостоятельно устанавливать правила регистрации пользователей на Сайте. До начала процедуры регистрации на Сайте пользователь предупреждается, что указанные пользователем регистрационные данные являются общедоступными персональными данными и не нуждаются в защите, а также будут доступны всем посетителям интерактивных сервисов корпоративного веб-портала ОАО «РЖД».

- Например, РЖД делает регистрационные данные пользователей своего сайта общедоступными

Законодательный уровень защиты информации

- Исключено из закона такое основание для обработки персональных данных без согласия субъекта, как случаи, когда доступ неограниченного круга лиц к персональным данным предоставлен субъектом либо по его просьбе.
- Как теперь указано в пункте 1.1 статьи 3 закона 152-ФЗ «О персональных данных», согласие дается только на распространение персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных, то есть на действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
- Т.е. данные, которые субъект разместил, например, в своем профиле в социальной сети или на сайте объявлений, не могут затем размещаться без его согласия на других ресурсах в сети Интернет. Напомню, что распространение является всего лишь одним из 18 способов обработки, указанных в пункте 3 статьи 3 закона.

Законодательный уровень защиты информации

- Однако в части 2 статьи 10.1 закона ограничения внезапно начинают распространяться на любую обработку персональных данных, раскрытых неопределенному кругу лиц самим субъектом: «обязанность предоставить доказательства законности последующего распространения или иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их распространение или иную обработку».

- Не забываем, что одним из способов обработки является, например, доступ, и доводим ситуацию до логичного абсурда: доказывать, что законно прочитал что-то в посте социальной сети должен каждый читатель (а чтение публикации и есть доступ).

Законодательный уровень защиты информации

- И здесь же встречаем ещё одно противоречие:
- В законе по-прежнему содержатся основания для размещения персональных данных в общедоступных источниках без согласия субъекта – обработка персональных данных для достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством на оператора функций, полномочий и обязанностей, для исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных, обработка данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
- В этих случаях и потребовать прекращения обработки не получится.

Законодательный уровень защиты информации

Часть ст.13.11	Нарушение	Размер штрафа, тыс. рублей	
		Должн. лица	Юр. лица
1	Незаконная обработка (в случаях, не предусмотренных законодательством)	10 - 20	60 -100
1.1	Повторное нарушение по основаниям части 1	20 - 50	100 – 300
2	Несоответствие (отсутствие) согласия на обработку в письменной форме	20 - 40	30 – 150
2.1	Повторное нарушение по основаниям части 2	40 - 100	300 – 500
3	Отсутствие неограниченного доступа к политике в отношении обработки персональных данных	6 – 12	30 – 60
4	Непредоставление информации субъекту	8 – 12	40 – 80
5	Невыполнение требований об уточнении, блокировании и уничтожении	8 – 20	50 – 90
6	Нарушение требований безопасности при обработке без средств автоматизации	8 – 20	50 – 100
7	Нарушение правил обезличивания	6 - 12	-

Законодательный уровень защиты информации

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ **«О коммерческой тайне»**

  – Закон регулирует отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.

В законе используются следующие основные понятия:

- **коммерческая тайна** - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;
- **информация, составляющая коммерческую тайну**, - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;
- **обладатель информации**, составляющей коммерческую тайну, - лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны
- **доступ к информации**, составляющей коммерческую тайну, - ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации;
- **разглашение информации**, составляющей коммерческую тайну, - действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

Законодательный уровень защиты информации

- **Право на отнесение** информации к информации, составляющей коммерческую тайну, и на определение перечня и состава такой информации принадлежит обладателю такой информации с учетом положений настоящего Федерального закона.

- Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная от ее обладателя **на основании договора** или другом законном основании, считается полученной **законным** способом.

- Информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, считается полученной **незаконно**, если ее получение осуществлялось *с умышленным преодолением принятых обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер по охране конфиденциальности этой информации*, а также если получающее эту информацию лицо знало или имело достаточные основания полагать, что эта информация составляет коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, и что осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет на передачу этой информации законного основания.

Законодательный уровень защиты информации

Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя:

- **определение перечня** информации, составляющей коммерческую тайну;
- **ограничение доступа** к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
- **учет лиц, получивших доступ** к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- **регулирование отношений** по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- **нанесение** на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

Законодательный уровень защиты информации

- Наряду с указанными мерами, обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, вправе применять при необходимости **средства и методы технической защиты** конфиденциальности этой информации, другие не противоречащие законодательству Российской Федерации меры.
- Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно достаточными, если:
  - **исключается** доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее обладателя;
  - **обеспечивается** возможность использования информации, составляющей коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны.
- Режим коммерческой тайны **не может быть использован** в целях, противоречащих требованиям защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Законодательный уровень защиты информации

- Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, по **мотивированному** требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления **предоставляет им на безвозмездной основе информацию, составляющую коммерческую тайну**. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации, составляющей коммерческую тайну, и срок предоставления этой информации, если иное не установлено федеральными законами.

- В **случае отказа** обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, предоставить ее органу государственной власти, иному государственному органу, органу местного самоуправления данные органы вправе затребовать эту информацию в **судебном** порядке.

Законодательный уровень защиты информации

- Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, а также органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, получившие такую информацию, **обязаны** предоставить эту информацию по запросу судов, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в их производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

- На документах, предоставляемых указанным органам государственной власти и содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, должен быть нанесен гриф **"Коммерческая тайна"** с указанием ее обладателя (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

Законодательный уровень защиты информации

- Нарушение настоящего Федерального закона влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Работник, который в связи с исполнением трудовых обязанностей получил доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, в случае **умышленного или неосторожного** разглашения этой информации **при отсутствии в действиях такого работника состава преступления** несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Законодательный уровень защиты информации

- Органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, получившие доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, **несут перед обладателем информации**, составляющей коммерческую тайну, **гражданско-правовую ответственность** за разглашение или незаконное использование этой информации их должностными лицами, государственными или муниципальными служащими указанных органов, которым она стала известна в связи с выполнением ими должностных (служебных) обязанностей.

- Лицо, которое использовало информацию, составляющую коммерческую тайну, и **не имело достаточных оснований** считать использование данной информации незаконным, в том числе получило доступ к ней **в результате случайности или ошибки, не может** в соответствии с настоящим Федеральным законом быть привлечено к ответственности.

- По требованию обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, лицо, получившее доступ к ней в результате случайности или ошибки, **обязано принять меры** по охране конфиденциальности информации. При отказе такого лица принять указанные меры обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, **вправе требовать в судебном порядке** защиты своих прав.

Законодательный уровень защиты информации

Режим *коммерческой тайны* не может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении следующих сведений:

- **содержащихся в учредительных документах**;
- **содержащихся в документах**, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;
- **о составе имущества** государственного или муниципального унитарного предприятия (учреждения);
- **о загрязнении** окружающей среды;
- **о численности, о составе работников**;
- **о задолженности** работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам;
- **о нарушениях** законодательства РФ;
- **об условиях конкурсов или аукционов**;
- **о размерах и структуре доходов**;
- **о перечне лиц**, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
- **иные сведения обязательность раскрытия** которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.

Законодательный уровень защиты информации

- Федеральный закон №242 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» от 21 июля 2014 г.
  - Базы ПДн*, в которых происходит первичная регистрация и актуализация ПДн россиян, должны находиться на территории РФ.
  - * БД считается таблица (в том числе) в формате Word, Excel или иным образом упорядоченный массив в которой содержится информация о ПДн граждан РФ поддающаяся обработке на ЭВМ.

Законодательный уровень защиты информации

Кого ФЗ-242 касается в первую очередь?

- Все иностранные компании, работающие в России
- Все иностранные компании, работающие для российских граждан (в том числе облачные сервисы и арендуемые за рубежом ЦОДы)
- Все российские компании, работающие за рубежом

Законодательный уровень защиты информации

Некоторые уточнения:

- Заказ авиабилетов не попадает под действие ФЗ-242 в связи с тем, что заказ авиабилетов регулируется международными договорами (в отличие от бронирования гостиниц и автомобилей)
- Закон не распространяется на базы данных, созданные до вступления в силу ФЗ-242
- Облачные провайдеры – не являются операторами ПДн, обработка ПДн производится клиентами облака.

Законодательный уровень защиты информации

- Локализация баз данных – это не российская новация (например, Вьетнам, Китай и ряд других стран).

- Верховный европейский суд принял в 2015 году решение об отмене договора Совета Европы и США о хранении ПДн европейских граждан на территории США.

Законодательный уровень защиты информации

- Обратите внимание!
- В ФЗ-242 речь идет о **первичном** сборе, записи, систематизации, накоплении, хранении, уточнении, обновлении, изменении, извлечении ПДн, которые должны производиться на территории России
  - Такие действия с ПДн, как использование, передача, распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение могут производиться где угодно
- **Изменения** должны вноситься в БД на территории России
- База данных и приложение, обращающееся к ней – это разные сущности (приложение может быть где угодно)
- На **трансграничную передачу** и доступ к Пдн из-за пределов России ограничений нет
- ПДн **могут обрабатываться** за пределами РФ, за исключением их сбора

Законодательный уровень защиты информации

- Контроль и надзор за соответствием обработки ПДн требованиям законодательства в коммерческих организациях проводит РКН
- Существует 3 вида проверок
  - Плановые
  - Внеплановые
  - Мероприятия систематического наблюдения

Законодательный уровень защиты информации

- **Плановые и внеплановые** проверки проводятся в форме документарных и выездных проверок (плановые проверки осуществляются на основе утвержденного плана, размещённого на сайте РКН)
- Критерий формирования плана плановых проверок:
  - Трехлетний период с момента окончания последней плановой проверки
  - Информация от госорганов, муниципалитетов и СМИ о нарушении
  - Обработка ПДн значительного количества субъектов ПДн, а также обработка биометрических и специальных категорий ПДн
  - Непредставление информации РКН

Законодательный уровень защиты информации

- Внеплановые проверки проводятся на основании решения руководителя РКН или его территориальных органов по следующим причинам:
  - Истечение срока выданного предписания
  - По доказательным обращениям граждан (требует согласования с прокуратурой)
  - По причине непредставления информации оператором по запросу РКН
  - Наличие факта нарушения законодательства, полученное от СМИ, госорганов и муниципалитетов
  - Поручение Президента или Правительства
  - В случае нарушения оператором законодательства, выявленного в ходе систематического наблюдения
  - Несоответствие сведений, указанных в уведомлении
  - В случае неисполнения требований РКН об устранении выявленного нарушения
  - На основании представления органа прокуратуры

Законодательный уровень защиты информации

Периодичность проведения проверок:

- Для государственных органов, муниципальных органов и юридических лиц – не чаще одного раза в 2 года
- Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц – не чаще одного раза в 3 года